

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת מרב מיכאלי

פ/25/2089

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – שכר עורך דין), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 10 בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967¹, בסעיף 10(א), במקום "כאמור בתעריף המינימלי שנקבע לפי סעיף 81 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א–1961" יבוא "כפי שיקבע השר בתקנות, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת".

דברי הסבר

סעיף 10 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967, נועד לקבוע את שכר עורך הדין המייצג. סעיף קטן (א) שבו קובע כי עורך דין, בתיק הוצאה לפועל שאינו תיק מזונות, זכאי לשכר עורך דין כאמור בתעריף המינימלי שנקבע לפי סעיף 81 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א–1961, זולת אם קבע רשם ההוצאה לפועל שכר אחר, על פי בקשה שהוגשה לו.

מוצע שהתעריף ייקבע בתקנות שיתקין שר המשפטים, באישורה של ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, ולא על ידי לשכת עורכי הדין. התעריף מושת על משתמשי ההוצאה לפועל, ומשכך, ראוי שמי שייקבע אותו יהיה מי שאמון על האינטרס הציבורי ולא לשכת עורכי הדין, שבמסגרת האינטרס הלגיטימי שלה מעוניינת לשמור על שכר חבריה גבוה ככל הניתן.

יצוין שעל פי נתוני רשות האכיפה והגבייה, בהוצאה לפועל פתוחים היום למעלה משניים וחצי מיליון תיקים של כ-770,000 חייבים. 94% מכלל הזוכים בהוצאה לפועל מיוצגים במסגרת הליכי ההוצאה לפועל, ואילו 94% מהחייבים אינם מיוצגים. הנתונים הללו מדגישים את חשיבותו של ייצוג משפטי במחיר שיהיה נגיש לחייבים.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/24/1117).

הצעת החוק זהה לפ/24/1117 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)

¹ ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.